

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1676/2538

นางทองอยู่ โชติวัฒนกุล

โจทก์

นายชัยพร เอี่ยมยิ่งพานิช กับพวก

จำเลย

นายชัยพร เอี่ยมยิ่งพานิช ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชัยณรงค์ เอี่ยมยิ่งพานิช ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางลัดดา เอี่ยมยิ่งพานิช ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาย จันทรมงคล ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสี่เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยทั้งสี่เห็นว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกาในประเด็นที่ว่าโจทก์ได้นำหลักปักกีดขวางทางเข้าออกที่ดินโฉนดเลขที่ 160024 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์หรือไม่ ค่าเสียหายของจำเลยทั้งสี่ มีเพียงใด การที่จำเลยทั้งสี่ถมดินในที่ดินของจำเลย ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือในสามยทรัพย์ ซึ่งทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 93) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 7 มิถุนายน 2534) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่ใช้การจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 1901,67421 และ 131867 ในโฉนดที่ดิน

เลขที่ 160025 ต่อบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครให้ยกฟ้องแย้งของ จำเลยทั้งสี่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ดัง กล่าว (อันดับ 82) จำเลยทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ ต่อมาพนักงานเดินหมายรายงานต่อศาล ว่า พันกำหนดระยะเวลาในการนำหมายแล้วจำเลยทั้งสี่ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมใน การส่งศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกา (อันดับ 84,89) ศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้วได้วันที่กรายงานกระบวนการพิจารณาให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้ จำเลยทั้งสี่นำส่งสำเนาคำร้องนี้ซึ่งจำเลยได้นำส่งแล้ว (อันดับ 92)

คำสั่ง ฎีกาในปัญหาเรื่องการที่โจทก์นำหลักปักกิ่งดขวางทาง เข้าออกที่ดินโฉนด เลขที่ 160024 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์เป็นการละเมิดหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายและ ปัญหาเรื่องทำการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น แก่ภารยทรัพย์หรือไม่ ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงไม่ต้องห้ามให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งให้รับฎีกาจำเลย ทั้งสี่และดำเนินการต่อไป

คำสั่ง ฎีกาในปัญหาเรื่องการที่โจทก์นำหลักปักกิ่งดขวางทาง เข้าออกที่ดินโฉนด เลขที่ 160024 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์เป็นการละเมิดหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายและ ปัญหาเรื่องทำการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น แก่ภารยทรัพย์หรือไม่ ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงไม่ต้องห้ามให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งให้รับฎีกาจำเลย ทั้งสี่และดำเนินการต่อไป

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ